惠州市博罗县应急管理局政府信息公开

索引号： 786465829/2018-00829	分类：
发布机构： 县安全生产监督管理局	成文日期： 2018-05-24
名称： 博罗县罗阳街道水映山小区燃气管道工程“1•17”事故调查报告	
文号：	发布日期： 2018-05-24
主题词：	

博罗县罗阳街道水映山小区燃气管道工程“1•17”事故调查报告

发布日期：2018-05-24 浏览次数：65

2018年1月17日9时50分许，位于罗阳街道滨江路中段的水映山小区（二期建设工程，6-9栋）发一起施工人员李保生（男，46岁，江西省吉安市人）在进行燃气管道铺设作业时，失足坠落，经抢无效死亡的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，县人民政府成立了由县安全监管局、县监察委、县公安局、县住建局、县总工县人社局、县市场监管局以及罗阳街道办事处等部门人员组成的博罗县罗阳街道水映山小区燃气道工程“1·17”事故调查组（博府办函〔2018〕19号）。经过调查人员现场调查取证，询问有关人现已查明事故经过和原因。事故调查情况如下:

一、事故有关生产经营单位情况

（一）事故发生单位情况

广州市浩瀚建筑劳务有限公司，系一家在广州市番禺区工商行政管理局登记注册的有限责任公（自然人投资或控股），《营业执照》统一社会信用代码9144011379553323X2，法定代表人：吴经营范围：建筑劳务分包；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外），营业期限：2006年12月日至长期，登记住所：广州市番禺区桥南街南城路金奥街93号。该公司另持有《安全生产许可证》

编号：粤JZ安许证字〔2017〕011985延），许可范围：建筑施工；有效期：2017年8月17日至2020年17日。持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：C4114044018101）。该公司在惠州设立分公分公司《营业执照》统一社会信用代码：914413000795618708。

（二）事故有关其它生产经营单位情况

惠州市新景实业有限公司，系一家在博罗县市场监督管理局登记注册的有限责任公司（自然人资或控股），《营业执照》统一社会信用代码91441322559163839L，法定代表人：李日成，经营范房地产开发经营；承接土木工程、土石方工程、室内装饰工程、园林绿化及园林装饰工程；建筑械设备安装与租赁服务；建筑材料销售（不含商场、仓库）（依法须经批准的项目，经相关部门批后方可开展经营活动。）。营业期限自2010年07月28日至2020年07月28日，登记住所：博罗县罗阳东区东山路26号。

博罗深能燃气有限公司，系一家在博罗县市场监督管理局登记注册的其他有限责任公司，《营执照》统一社会信用代码91441322557316627R，法定代表人：王钢，经营范围：负责博罗县行政区范围内的管道燃气特许经营权和管道燃气设施的投资建设权（包括改造和更换权），统一经营特许营区域内的一切管道燃气业务，包括以管道输送形式向用户供应液化石油气、液化天然气、天然掺混气、人工煤气及其他气体燃料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活）。营业期限自2010年06月24日至2020年06月24日，登记住所：博罗县罗阳镇商业东街桃园路富花园39号之201、301。

惠州市城市燃气工程有限公司，系一家在惠州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司（法虫资），《营业执照》统一社会信用代码91441300714880 88X7，法定代表人：王钢，经营范围：燃管道工程施工。销售汽车及摩托车零部件、建筑材料、钢材、五金工具、电器机械及器材。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。营业期限自1999年08月13日至长期，登注所：惠州市麦地花边岭南路26号。该公司另持有《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证字2017〕091209延），许可范围：建筑施工；有效期：2017年6月9日至2020年6月9日。持有《建筑业业资质证书》（证书编号：C4114044018101），有效期自2016年1月06日至2021年01月06日，资质别及等级：市政公用工程施工总承包叁级。

广东顺业石油化工建设监理有限公司，系一家在广东省工商行政管理局登记注册的其他有限责公司，《营业执照》统一社会信用代码91440000231126524A，法定代表人：王亚青，经营范围：监工程，工程招标代理（以上项目具体按本公司有效证书经营），工程建设咨询服务。（依法须经批内项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限自1996年09月18日至长期，登记住所：州市荔湾区沙面大街69号三层。该公司另持有《工程监理资质证书》（证书编号：A400202015），有效期至2019年06月05日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理及、市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建设公测的项目管理、技术咨询等业务。

2015年6月，惠州市新景实业有限公司与博罗深能燃气有限公司签订《管道燃气建设合同》，前委托后者负责博罗水映山楼盘的管道燃气工程的设计、施工及供气服务。惠州市新景实业有限公司规定[1]将有关施工现场资料提供给了博罗深能燃气有限公司。

2015年10月，惠州市城市燃气工程有限公司与博罗深能燃气有限公司签订《燃气工程施工合》，承包博罗水映山楼盘燃气管道安装工程。另双方签订有《安全施工协议书》，明确约定各自的全生产管理职责。

2014年4月，博罗深能燃气有限公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订《建设工程监理司》，由后者负责博罗深能燃气有限公司范围内市政管网及各类用户配套燃气工程的监理工作。广顺业石油化工建设监理有限公司自水映山小区二期燃气管道工程开始施工至事故发生之日，按规定共进行4次现场监理，针对发现的问题，均要求施工单位进行整改。

2014年4月，惠州市城市燃气工程有限公司与广州市浩瀚建筑劳务有限公司签订《建设工程施工务分包合同》，前者将惠州区域内燃气管道安装工程有关劳务安装的部分分包给后者。合同中有专条款约定各自的安全生产管理职责。

二、部门监管情况

县住建局负责实施本行政区域内建筑工程监督管理工作，水映山小区二期工程包括6-9栋、地下工程，该工程于2015年12月取得《建筑工程施工许可证》，2016年1月至事发之日止，县住建局共对工程实施监督检查11次，每次针对发现的问题均下发责令限期改正通知书，并按规定完成复查验收作，县住建局对该工程的监督检查符合有关法律法规[3]的规定。

三、事故发生经过和事故救援情况

2018年1月17日8时许，广州市浩瀚建筑劳务有限公司工地班组长卢文祥在未经允许进行高处作的情况下（高处作业须经惠州市城市燃气工程有限公司及监理公司按有关流程审批）[4]，带领李保（未取得高处作业《特种作业操作证》）、董振强、李华先到水映山小区二期9栋进行燃气管道安

上述人员从负一楼开始连接安装燃气管道，9时40分许，李保生在未系安全带的情况下，站立在距楼地面约11米的1楼墙沿上连接安装竖向的燃气管道，在扭拧连接的过程中，因管道口朝向错误，保生对管道口朝向进行扭拧更正，失足从墙沿上坠落至负2楼地面上，在1楼地面作业的董振强见状大声呼叫并立即赶赴坠落地点，卢文祥、李华先及水映山小区工地负责人闻讯后也赶到坠落现场，对李保生进行查看后，在场人员相继拨打了120急救电话、110报警电话，10时15分许，急救人员到后对李保生采取急救措施后，将李保生送往博罗县人民医院进行救治，10时45分许，宣布李保生死

四、事故应急处置评估情况

（一）事故应急处置情况

事发后，现场有关人员立即开展救援并拨打110报警电话，120急救电话，罗阳街道办、县有关门接到事故报告后，立即派员赶赴现场，10时15分许，120急救人员到场对李保生采取急救措施后立即将其送医院救治， 10时45分许，宣布李保生死亡。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，有关信息报送及时，救援迅速，现场处置得当，救援过程未发生次生衍生事故，评估，该事故应急处置合理有效。

五、事故造成的人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

事故造成李保生死亡，直接经济损失100万元。

2018年1月22日，广州市浩瀚建筑劳务有限公司分公司与李保生的家属签订《协议书》，先行赔偿丧葬费、误工费等费用共计130486.1元，后续赔偿由社保部门和保险公司核定拨付。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

李保生未取得高处作业《特种作业操作证》，在未系安全带的情况下，站立在距负2楼地面约11米的1楼墙沿上安装燃气管道，在扭拧管道的过程中，重心不稳，失足坠落，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

1.广州市浩瀚建筑劳务有限公司高处作业未经允许，擅自作业；2.广州市浩瀚建筑劳务有限公司安全生产主体责任不落实，未采取技术、管理措施及时发现并消除施工现场的事故隐患；3、广州市浩瀚建筑劳务有限公司主要负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患；4.李保生安全意识淡薄。以上是造成该起事故的间接原因。

（三）事故性质

该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对有关事故责任单位和事故责任人的处理建议

（一）事故责任单位

广州市浩瀚建筑劳务有限公司，高处作业未经允许，擅自作业，未按规定[5]采取技术、管理措施及时发现并消除施工现场的事故隐患，管理上存在漏洞，间接导致该起事故的发生，对事故发生负

责任，建议由县安全监管局依法[6]对广州市浩瀚建筑劳务有限公司给予行政处罚。

（二）事故责任人

1、李保生，男，群众，1972年7月生，广州市浩瀚建筑劳务有限公司员工，未按规定[7]取得高作业《特种作业操作证》

于特种作业，安全意识淡薄，在未采取系安全带等安全措施的

况下，站立在距负2楼地面约11米的1楼墙沿上安装燃气管道，对事故的发生负有责任，鉴于其在事中死亡，建议免于追究责任。

2、梁河，男，群众，1963年11月生，广州市浩瀚建筑劳务有限公司总经理（主要负责人），负公司全面工作。未按规定[8]履行安全生产管理职责，安全管理工作不到位，未督促、检查本单位的全生产工作，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议由县安全监管局依法[9]对梁河给予处罚。

八、事故防范和整改措施

事故发生后，县人民政府成立事故调查组，要求查清事故原因、性质，追究相关责任单位和责人的责任，并要求认真总结教训，防止同类事故再次发生，我们主要做了以下工作:

（一）因广州市浩瀚建筑劳务有限公司发生事故，县住建局下发了停工整顿通知，博罗深能燃有限公司按指令自行下发通知，要求暂时停止博罗县区域内的燃气管道安装施工。县住建局要将有停工整顿后续处理情况报县安委办。

（二）责成县住建局切实履行行业主管部门责任，进一步加大有关建设工程的监管力度，特别加大对高处作业人员是否持证上岗，施工现场是否采取安全防范措施等方面的监管力度。

（三）责成广州市浩瀚建筑劳务有限公司、梁河要深刻吸取此次事故教训，要切实落实企业主责任，依法履行安全生产管理职责，加强安全生产管理工作，及时发现、消除事故隐患；责成博罗能燃气有限公司、惠州市城市燃气工程有限公司进一步落实对分包单位的安全管理职责，督促广州浩瀚建筑劳务有限公司落实各项安全防范措施。

博罗县罗阳街道水映山小区燃气管道

工程“1·17”事故调查组

2018年4月28日

《建设工程安全生产管理条例》第六条第一款：建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位据不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

《建设工程安全生产管理条例》第四十条第二款：县级以下地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。……；《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》第十条第一款：被责令限期整改、停工整改的工程项目，施工单位应当在排除安全隐患后，向监理单位组织验收，验收合格后形成安全隐患整改报告，经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖单位公章，提交监督机构。监督机构收到施工单位提交的安全隐患整改报告后进行查验，必要时进行现场抽查。经查验符合要求的，监督机构向停工整改的工程项目，发放《恢复施工通知书》。

《工程现场安全及技术交底记录表》4、临边、高处作业等作业应按规定审批后执行，……

《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录并向从业人员通报。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生较大事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：特种作业目录：3 高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的地点进行的作业。

《中华人民共和国安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责：

..（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……